

Les compétences des collectivités territoriales

Introduction générale

Le transfert de compétences constitue la substance matérielle et l'indicateur principal de l'intensité d'un processus de décentralisation au sein d'un État unitaire. En droit public sénégalais, les compétences des collectivités territoriales désignent l'ensemble des pouvoirs d'action, des domaines d'intervention et des charges d'intérêt public que le législateur décide de détacher de la sphère d'action directe de l'État central pour les attribuer aux organes délibérants et exécutifs de la commune et du département. Cette répartition des rôles répond à un impératif d'efficacité administrative et de subsidiarité, postulant que les prestations publiques de proximité sont mieux conçues, mieux gérées et plus légitimes lorsqu'elles relèvent de la responsabilité d'autorités élues par les populations locales. Toutefois, la délimitation de ces compétences s'inscrit dans un cadre juridique complexe qui vise à concilier l'autonomie décisionnelle locale avec le respect intangible de l'unité législative et républicaine de la nation.

L'évolution de la configuration des compétences locales au Sénégal est marquée par une extension progressive des domaines transférés, au rythme des grandes réformes de l'administration territoriale. Au lendemain de l'indépendance de 1960, l'État central conservait un monopole quasi absolu sur les secteurs stratégiques du développement économique et social, ne laissant aux rares communes de l'époque que des tâches marginales de police de salubrité et de gestion de l'état civil. Le véritable acte de naissance du transfert de compétences à grande échelle s'est matérialisé par la loi n° 96-07 du 22 mars 1996, qui a organisé le transfert de compétences dans neuf domaines clés au profit des régions, des communes et des communautés rurales. L'architecture contemporaine procède de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales. Ce texte majeur a réorganisé la répartition des blocs de compétences en supprimant l'échelon régional au profit du département, devenu l'entité de planification globale, et de la commune, érigée en collectivité de droit commun de proximité.

Sur le plan doctrinal et de la pratique des concours de la haute fonction publique, la thématique des compétences des collectivités territoriales suscite de vifs débats autour de la dualité entre les compétences propres, les compétences transférées et la clause générale de compétence. La controverse majeure réside dans le phénomène de la rupture d'égalité territoriale provoqué par l'asymétrie des capacités managériales et techniques des collectivités territoriales face à des blocs de compétences particulièrement lourds et complexes comme l'urbanisme, l'environnement ou la santé. La doctrine s'interroge également sur l'application concrète du principe constitutionnel de concomitance, qui impose que tout transfert de compétence soit obligatoirement accompagné du transfert des ressources financières nécessaires à son exercice, une exigence dont l'effectivité reste largement contestée par les élus locaux sur le terrain.

L'étude des compétences territoriales sénégalaises exige d'analyser les principes juridiques directeurs qui gouvernent la répartition des attributions, la typologie matérielle des domaines transférés aux différents échelons locaux, ainsi que les mécanismes de financement et d'évaluation de la mise en œuvre de ces compétences. Dès lors, comment le système juridique sénégalais organise-t-il la répartition et l'exercice des compétences transférées pour garantir l'efficacité de l'action publique locale tout en préservant le caractère unitaire de l'État et l'égalité des citoyens devant le service public ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'examiner dans un

premier temps les principes directeurs de la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Puis, nous analyserons la typologie matérielle des blocs de compétences dévolus à la commune et au département. Enfin, nous étudierons les conditions financières et managériales d'exercice de ces compétences et les perspectives de leur modernisation.

Partie I : Les principes directeurs de la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales

A. Les principes d'exclusivité, de subsidiarité et de clarté de la répartition législative

La répartition des blocs de compétences au Sénégal est gouvernée par un ensemble de principes juridiques formalisés par le Code général des collectivités territoriales pour éviter les conflits d'attributions et garantir la clarté de l'action publique. Le premier est le principe de la répartition législative exclusive, découlant de l'article 67 de la Constitution. Seul le législateur national dispose de la compétence pour opérer un transfert de compétences de l'État vers les entités locales. Le pouvoir réglementaire ne peut ni créer de nouveaux domaines de compétences locales, ni modifier les blocs existants. De plus, le législateur veille théoriquement au principe d'exclusivité, qui postule qu'une compétence transférée à un échelon territorial ne doit pas être exercée de manière concurrente par un autre échelon ou par l'État, afin de prévenir les doublons administratifs et la dilution des responsabilités devant l'usager.

Le second principe cardinal est le principe de subsidiarité, emprunté aux théories modernes de la gouvernance territoriale. Ce principe pose que la responsabilité d'une action publique doit être attribuée à l'autorité la plus proche des citoyens, dès lors que cette autorité est capable de la mettre en œuvre de manière efficace. Le niveau supérieur (l'État central ou le département) n'intervient que si l'action excède les capacités de l'échelon inférieur (la commune). C'est ce principe qui justifie que la gestion quotidienne des marchés de quartier ou des écoles maternelles relève de la commune, tandis que la planification des lycées ou la gestion des infrastructures hospitalières régionales sont confiées au département ou conservées par l'État. La clarté de cette articulation est essentielle pour garantir l'intelligibilité de la décentralisation.

B. Le principe de concomitance et l'interdiction de la tutelle d'une collectivité sur une autre

Pour éviter que le transfert de compétences ne se transforme en une charge financière insupportable provoquant l'asphyxie des structures locales, le droit public sénégalais consacre le principe de concomitance des compétences et des ressources. Ce principe de valeur constitutionnelle impose que tout transfert de charges ou d'attributions au profit d'une commune ou d'un département doit être accompagné de manière simultanée du transfert des ressources financières indispensables à son exercice normal, sous la forme de fiscalité transférée ou de dotations budgétaires étatiques spécifiques. Tout manquement du législateur à cette obligation de concomitance vicia la réforme territoriale en portant atteinte au principe de libre administration.

Par ailleurs, l'organisation des compétences au Sénégal est régie par l'interdiction absolue de l'établissement d'une tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre. En vertu de ce principe, bien que le département couvre un territoire géographiquement plus vaste englobant plusieurs communes, il ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle, d'approbation ou de censure sur les délibérations ou les compétences de la commune. La commune et le département sont deux entités juridiquement égales, dotées de la personnalité morale de manière autonome. Le département ne peut pas s'immiscer dans les compétences communales, et vice-versa. Les éventuels conflits d'attributions ou besoins de coordination entre ces deux échelons ne peuvent

être réglés par voie hiérarchique, mais exclusivement par le biais de mécanismes contractuels de coopération ou par l'arbitrage légal du représentant de l'État.

Partie II : La typologie matérielle des blocs de compétences dévolus à la commune et au département

A. Le bloc des compétences communales : la gestion des services publics de proximité et de la vie quotidienne

La commune constitue la collectivité territoriale de base et de droit commun de proximité au Sénégal, ce qui lui confère un bloc de compétences directement axé sur la gestion de la vie quotidienne des habitants et l'aménagement de l'espace urbain ou rural. En vertu de l'Acte III de la décentralisation, la commune s'est vu confier la responsabilité exclusive de la gestion de l'état civil, un domaine régalien par délégation, qui comprend l'enregistrement des naissances, des mariages et des décès, indispensable à la sécurité juridique des citoyens. Elle est également compétente pour la planification urbaine locale à travers l'élaboration des plans de lotissement et la délivrance des autorisations d'occuper le domaine public communal, sous réserve du contrôle de légalité du préfet.

Sur le plan social et éducatif, la commune est chargée de la construction, de l'équipement et de l'entretien des écoles maternelles et élémentaires implantées sur son territoire, ainsi que de la gestion des structures de santé de base, telles que les cases de santé et les dispensaires municipaux. Elle intervient de manière prééminente dans le secteur de la salubrité publique et de la gestion de l'environnement local, prenant en charge le ramassage et le traitement des déchets ménagers, l'entretien du réseau d'éclairage public, la gestion des cimetières et la création d'espaces verts. Enfin, la commune détient des compétences économiques cruciales pour l'animation locale, gérant les marchés de quartier, les gares routières communales et les abattoirs, des infrastructures qui constituent par ailleurs les principales sources de ses recettes fiscales non fiscales.

B. Le bloc des compétences départementales : l'échelon de la planification, de la solidarité territoriale et du développement global

Érigé en collectivité territoriale par la loi de 2013, le département s'est vu attribuer un bloc de compétences stratégiques axé sur la planification du développement économique local, la coordination des politiques publiques et la mise en œuvre de la solidarité territoriale entre les différentes communes de son ressort. Le département intervient comme un échelon intermédiaire indispensable pour porter des projets structurants dont l'échelle ou le coût excèdent les capacités d'une seule commune. Il est chargé de l'élaboration du Plan Départemental de Développement (PDD), document d'orientation macroéconomique qui doit s'harmoniser avec les directives du Plan Sénégal Émergent.

Dans le domaine de l'éducation et de la formation, les compétences départementales embrassent l'enseignement secondaire ; le département est responsable de la construction, de l'extension, de l'équipement et de l'entretien des collèges d'enseignement moyen et des lycées de son territoire. Dans le secteur de la santé, il prend en charge la gestion des centres de santé départementaux et participe au financement des infrastructures hospitalières de son niveau. Le département détient également des attributions majeures en matière d'aménagement du territoire et de désenclavement, assurant la réalisation et l'entretien des pistes rurales et du réseau routier départemental. Enfin, il intervient de manière transversale dans la promotion de l'action sociale,

de la culture, du sport et de la protection de l'environnement à l'échelle intercommunale, matérialisant son rôle de régulateur et de fédérateur des énergies locales.

Partie III : Les conditions d'exercice et les perspectives de modernisation des compétences locales

A. L'asymétrie managériale et le défi du financement effectif des charges transférées

La mise en œuvre des compétences transférées au Sénégal se heurte à une contradiction majeure entre l'ambition des textes législatifs et la fragilité des réalités opérationnelles locales. Le premier défi réside dans l'application défailante du principe de concomitance. La doctrine publiciste et les rapports d'évaluation institutionnelle soulignent de manière unanime que le volume financier transféré par l'État via le Fonds de Dotation de la Décentralisation reste déconnecté du coût réel des charges induites par la gestion des lycées, des collèges ou des structures sanitaires territoriales. Les collectivités territoriales se retrouvent ainsi contraintes de puiser dans leurs maigres ressources propres pour financer des compétences transférées par l'État, provoquant un effet d'éviction préjudiciable aux investissements de développement.

Le second défi est celui de l'asymétrie managériale et technique entre les collectivités. Si des communes urbaines majeures disposent de personnels qualifiés et de services techniques capables de piloter des procédures d'urbanisme ou de passation de marchés complexes, la grande majorité des communes rurales souffre d'un déficit chronique d'expertise. Transférer des compétences complexes relatives à la gestion de l'environnement, à la protection des sols ou à l'aménagement du territoire à des collectivités territoriales dépourvues d'ingénieurs, de juristes ou de financiers expose l'action publique locale à l'inefficacité, à la paralysie ou à des risques majeurs d'irrégularités juridiques, transformant la décentralisation en une source d'iniquité territoriale pour les usagers.

B. Les perspectives de réorganisation : spécialisation, contractualisation et dématérialisation des compétences

La consolidation de la décentralisation sénégalaise impose une réorganisation des modalités d'exercice des compétences locales pour sortir de l'impasse de l'indigence technique. La première perspective réside dans l'approfondissement de la spécialisation et de la mutualisation des compétences à travers l'intercommunalité. Le développement de syndicats de communes ou de groupements d'intérêt communautaire doit permettre aux collectivités territoriales de gérer en commun des compétences lourdes, telles que le traitement industriel des déchets, l'assainissement ou la gestion des réseaux d'eau potable, réalisant ainsi des économies d'échelle indispensables.

La seconde perspective repose sur l'essor de la contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales. Par le biais des contrats de sillage ou des contrats de plans État-Collectivités, les deux niveaux de gouvernement s'engagent sur des objectifs partagés et des financements conjoints pour la réalisation d'infrastructures complexes, dépassant la logique de la séparation rigide des compétences au profit d'un partenariat de co-développement. Enfin, la modernisation des compétences passe par la transition numérique. La dématérialisation complète des procédures d'état civil, l'automatisation des demandes d'autorisation d'urbanisme ou la numérisation des registres fonciers communaux constituent des leviers indispensables pour renforcer l'efficacité de l'action locale, sécuriser les actes des élus et offrir aux administrés un service public moderne, transparent et équitable sur l'ensemble du territoire national.

Conclusion générale

En somme, le régime des compétences des collectivités territoriales au Sénégal dessine la carte matérielle de la décentralisation, organisant une répartition des responsabilités publiques dictée par les principes de subsidiarité, d'exclusivité et d'interdiction de la tutelle intercommunale. Le cloisonnement entre le bloc communal, dédié aux services quotidiens de proximité, et le bloc départemental, investi d'une mission de planification et de solidarité d'échelle intermédiaire, témoigne d'une rationalisation textuelle ambitieuse portée par l'Acte III de la décentralisation. Ce cadre offre aux élus locaux les leviers juridiques nécessaires pour devenir les véritables moteurs du développement de leur terroir.

Cependant, l'analyse académique requise pour les concours administratifs met en relief le décalage persistant entre cette architecture légale et les capacités réelles d'exécution des entités décentralisées. Le non-respect chronique du principe de concomitance des ressources et des charges, combiné à un déficit criant d'expertise technique au sein des communes de l'intérieur du pays, hypothèque l'effectivité des transferts de compétences. Sans ingénieurs pour l'urbanisme, sans budgets suffisants pour l'entretien des lycées ou la salubrité, les compétences transférées risquent de se muer en sources de frustration pour les populations et de fragilisation des services publics.

L'avenir de la décentralisation sénégalaise dépendra d'une volonté politique résolue de réajuster les mécanismes opérationnels d'exercice des compétences. Cela implique un abondement massif des fonds de dotation étatiques, une indexation réelle des transferts sur le coût des charges, et le développement systématique de l'intercommunalité pour mutualiser les ressources humaines hautement qualifiées. C'est en faisant évoluer la gestion locale d'une logique de juxtaposition formelle des compétences vers une dynamique de contractualisation partenariale avec l'État et d'innovation numérique que le Sénégal parviendra à garantir l'efficacité de son action territoriale et l'égal accès de tous les citoyens à un service public de qualité.